

1501158-95.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501158-95.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

JORGE MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Aos 07 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

JORGE MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 11/06/2022, por volta das 22h20min, na Rua Pedro Fontes, nº 217, Rio Acima, nesta cidade e Comarca de Votorantim, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com Célio Luis Vieira, subtraíram, para si, 1 extensão, 1 corrimão e 6 vergalhões avaliados em R\$312,00 (trezentos e doze reais), pertencentes a Gideon Pires Paulino (conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação às fls. 26/27).

O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 65/68).

A denúncia, com o rol de uma vítima e de três testemunhas, foi recebida à fl. 126.

Às fls. 126/127, foi homologado acordo de não persecução penal em relação ao denunciado Célio Luis Vieira.

O acusado JORGE foi citado (fl. 140) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fls. 146/147).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva da vítima e inquirição de duas das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 25, pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 26/27, pelas imagens de fl. 95, bem como pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 10/11), o réu afirmou que se manifestaria sobre os fatos apenas em juízo.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou que é divorciado, sabe ler e escrever, estava desempregado na época dos fatos, respondeu a processo por furto em Votorantim, é usuário de crack. Errou, confessa a autoria, mas sempre trabalhou.

Morou 20 anos na rua dos fatos. Bruno o conhece. Estava havia 14 anos casado, tem 6 filhos e, no começo do ano, ele e a esposa divorciaram-se. Depois disso, foi morar com a sua mãe e, na sequência, com o tio da sua ex-esposa, que era usuário de drogas e morava sozinho. Entrou na residência do ofendido pulando o portão que batia no seu peito, ele tem 1,78 de altura. Não arrombou porta ou janela, já estavam meio abertas. Célio também ficava na casa do tio da sua ex-esposa. Estavam passando e resolveram entrar no local. Venderiam os objetos no ferro-velho para usar drogas. Não se recorda muito bem da vítima, mas acredita que já entregou materiais de construção para ela.

A vítima Gideoni Pires Paulino (áudio e vídeo) relatou que por volta das 22 horas, recebeu uma ligação do vizinho da frente informando que policiais tinham capturado duas pessoas que haviam ingressado na sua residência. Foi até o local e a viatura estava lá. O policial pediu-lhe que ingressasse na casa para verificar se havia sinais de arrombamento. Fez isso e verificou uma janela com grades de proteção estouradas. Foram subtraídos pertences como fios elétricos e materiais de ferros. Reconheceu os materiais que estavam com os dois indivíduos, inclusive ferramentas do pedreiro que estavam trabalhando na casa. Esses objetos estavam no quarto e para acessá-lo teriam que ser estouradas essas grades. A porta da cozinha estava fechada com tijolo. Os policiais explicaram-lhe que eles foram encontrados a pé na mesma rua. Todos os objetos foram recuperados. Teve um prejuízo no valor aproximado de R\$ 300,00. Eles também levaram um corrimão, que foi entortado, imprestável e não sabe o valor dele, que já estava na casa. Visualizou os indivíduos na delegacia, eles passaram ao seu lado. Não os conhecia.

A testemunha policial militar Hudson Rodrigo dos Santos (áudio e vídeo) reconheceu o réu e relatou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento noturno quando receberam a informação de furto em andamento numa residência e as características dos dois indivíduos envolvidos na prática do crime. Foram até a rua e, mais à frente, viram duas pessoas com as mesmas características. Eles portavam materiais de construção, corrimão, ferros, fiação, pedaço de extensão. Posteriormente, um vizinho se apresentou e disse que solicitou a viatura. Após, eles confessaram a autoria e havia filmagem deles saindo com os objetos. Eles entraram pulando o muro ou portão, de aproximadamente dois metros. Não se recorda se houve rompimento de obstáculo. Não os conhecia nem tinha ouvido falar sobre eles nos meios policiais. O réu não parecia sob efeito de álcool ou de drogas, mas parecia usuário, estava sujo e mal vestido. Os bens foram recuperados. O policial Dirceu foi quem fez o contato com vizinho.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha policial militar Dirceu dos Santos Maciel Junior (áudio e vídeo) que acrescentou que Jorge estava com um corrimão e um

alicate de corte e Célio estava com mochila infantil contendo aproximadamente dez metros de fiação de cabo grosso e ferragens. Foram solicitados por Bruno, vizinho, que disse que a câmera de monitoramento gravou os indivíduos. Verificaram as filmagens e deram voz de prisão aos indivíduos. O réu estava bem sujo, aparentando ser morador de rua. Todos os objetos foram recuperados. Eles ingressaram pulando um muro, de em torno de 1,50. Havia arrombamento na parte de trás da casa, mas foram informados que um dia antes havia ocorrido um furto e o ofendido não precisou exatamente esses fatos. Foi até a porta e viu que ela já estava escorada, assim como uma janela. Inicialmente, os indivíduos informaram que encontraram os bens numa lixeira e os levariam a um ferro-velho. Na delegacia, porém, eles confessaram a autoria.

O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha Bruno Maruci da Silva. Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de furto recai sobre o réu.

O acusado admitiu a prática delitiva que lhe foi imputada, aduzindo que subtraiu os objetos para vendê-los e usar drogas. E tal confissão foi corroborada pelos demais elementos de convicção.

Nesse sentido, a vítima foi categórica ao afirmar que foi informada por um vizinho sobre a ocorrência do furto à sua residência e que a polícia havia capturado dois indivíduos com os objetos subtraídos. Não residia no local. Foi até lá, reconheceu e recuperou os bens. Chegou a ver os autores do delito na delegacia.

Note-se que a palavra da vítima é de grande valia para a instrução probatória em processo-crime, uma vez que sofre diretamente a ação delituosa, sendo certo que a sua colaboração é imprescindível para a análise do conjunto probatório. Assim, a jurisprudência já está pacificada:

"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Os policiais militares, por sua vez, relataram que foram acionados para atender ocorrência de furto. Chegando ao local dos fatos, viram e abordaram dois indivíduos próximos à residência da vítima. Eles estavam com os objetos que foram apreendidos. O vizinho Bruno apareceu e informou aos policiais que viu a conduta dos autores pelas suas câmeras de monitoramento e acionou a Polícia Militar e também avisou à vítima. Os policiais verificaram as filmagens e deram voz de prisão aos indivíduos. Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto das provas, formando um todo harmônico e lógico.

O acusado não conhecia os policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

"Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente". (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão nº. 990.09.322889-0. Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva).

Ademais, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus da prova. Neste sentido: "A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria". (RJDTACRIMSP 27:180).

Observo, por fim, que o crime alcançou a consumação, uma vez que o bem subtraído foi afastado da esfera de vigilância da vítima, havendo a inversão da sua posse, com a retirada, ainda que por pouco tempo, do poder de disposição sobre ele. Nesse sentido, a tese fixada no REsp 1524450 RJ 2015/0073105-7, com base na teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual, para a consumação do crime de furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, que se dá com a cessação da clandestinidade, não sendo necessário que o infrator tenha a posse para usar, gozar, fruir e dispor plenamente da coisa subtraída:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado". (STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015).

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do réu.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 56/57 e certidão estadual de distribuições criminais de fls. 59/60.

Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante da maior reprovabilidade da conduta, considerando-se que o furto se consumou no período noturno, alcançando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a considerar. Contudo, diante da circunstância atenuante da confissão espontânea, torno a sua pena ao mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, diante da vedação de redução aquém do patamar mínimo legal nesta fase, por força da súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, ressaltando-se que há vedação à aplicação da majorante do período noturno à forma qualificada do crime de furto (tese firmada pelo C. STJ, tema repetitivo 1087). Tendo em vista a primariedade do réu e o pequeno valor total dos bens subtraídos, R\$ 312,00 (fls. 26/27), inferior a um salário mínimo à época dos fatos, aplico a causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

Observo que, de acordo com o enunciado da súmula 511 do C.STJ: "É possível o

reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva."

Torno a pena acima definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito e a primariedade do réu, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu JORGE MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA, CPF nº 397.347.198-31, portador do RG nº 44909582, filho de MARTA ROSANGELA MARTINS MARQUES e de JAIR DA SILVA DE OLIVEIRA, nascido em 07/07/1988, em Sorocaba-SP, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime aberto -, da pena de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, reajustado, quando da execução, e desde a prática delituosa.

Preenchidos os requisitos do artigo art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, que à vista do tempo em que o réu encontra-se em cárcere, fixo em R\$ 300,00 (trezentos reais), mantida a pena de multa.

Por ser primário, bem como por ter sido substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Por fim, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA